

1502159-30.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

ALEX DOS SANTOS DE PAULA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

ALEX DOS SANTOS DE PAULA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 21 de setembro de 2021, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502159-30.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502159-30.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

ALEX DOS SANTOS DE PAULA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

ALEX DOS SANTOS DE PAULA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 21 de setembro de 2021, por volta das 0h, na Rua Erico Veríssimo, em frente ao numeral 113, Jardim Tupã, nesta cidade e comarca, guardava e trazia consigo 42 porções de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 21 de setembro de 2021 (fls. 40/44).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 6/7), assim como o laudo de constatação (fls. 18/20) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 68/70). O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 84/89). Em 4 de março de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 90).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais ao término da audiência.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) ALEX DOS SANTOS DE PAULA foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 21 de setembro de 2021, por volta das 0h, na Rua Eriço Veríssimo, em frente ao numeral 113, Jardim Tupã, nesta cidade e comarca, guardava e trazia consigo 42 cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, guardas civis em patrulhamento viram o réu e outras pessoas no local. O grupo se dispersou e o réu arremessou uma sacola para o alto da laje de uma casa. Foi realizada a abordagem e recuperada a sacola, que continha as drogas acima mencionadas e R\$19,00.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

Em que pese a unicidade de espécie de droga apreendida, a quantidade é sugestiva da prática de tráfico e as provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Com efeito, ele confessou a prática do crime em juízo. Essa confissão restou corroborada também em juízo com a oitiva de dois guardas municipais que o prenderam.

As testemunhas Moacir e Marcos declararam que são guardas civis e na noite do fato, durante o patrulhamento, viram um pequeno grupo que se dispersou com a aproximação da viatura, o réu entre eles, dispensou uma sacola para cima da laje de uma casa. Detiveram o réu e recuperaram a sacola, que continha algumas dezenas de porções de cocaína. Na ocasião, o réu negou que tivesse relação com a sacola.

Embora não me pareça correta a conduta dos referidos guardas de não conduzirem à Delegacia de Polícia as demais pessoas que tenham sido abordadas no local dos fatos, para servirem como testemunha, nem sequer identificadas por eles, o que, em outros casos, me fez absolver o réu por dúvida quanto à credibilidade da prova da acusação, isso fica em segundo plano na espécie em razão da confissão do réu.

A propósito da alegação defensiva de que a prisão em flagrante do réu por parte dos guardas civis é inconstitucional, rejeito-a porque a CF permite expressamente a qualquer do povo a prisão em flagrante e é pacífico nas Cortes Superiores que os guardas civis podem fazê-lo validamente.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa. Na primeira fase de aplicação da pena não há circunstâncias judiciais a serem consideradas, por isso fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico que está presente a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado definitivamente em 13/02/2019, nos autos 0000100-51.2018, que tramitaram perante a 2ª Vara Criminal de Barueri (fl. 28), Concorde a atenuante da confissão judicial espontânea. A reincidência é preponderante, a teor do artigo 67 do Código Penal, mas no caso concreto a confissão tem sua relevância, visto que as drogas não foram apreendidas sob a posse direta do réu e havia outras pessoas no local. Sendo assim, compenso a agravante pela atenuante e a pena permanece no patamar fixado na fase precedente, 5 anos de reclusão.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase. Por efeito da reincidência, o réu não tem direito ao benefício do §4º do artigo 33.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 5 anos de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) reincidente, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Preso desde 21 de setembro de 2021, o réu não tem direito à detração em sentença para modificação do regime inicial, pois o tempo de prisão provisória ainda não equivale ao que ele teria de cumprir para ter direito à progressão de regime.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal

modo que fica consolidada em 500 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) ALEX DOS SANTOS DE PAULA ao cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Mantenho o(a) ré(u) preso(a) porque sendo reincidente específico é de se acreditar que seja um risco à ordem pública. Recomende-se no estabelecimento em que se encontra.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA